

[예상][14.03-1]항소심의 속심제 구조와 소멸시효 항변의 적시제출의무 위반 여부

【문제 14.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제 1 심 소송에서 乙은 대여사실 자체를 부인하였으나, 법원은 증거조사를 거쳐 甲의 주장을 인정하고 원고 전부승소 판결을 선고하였다. 乙은 이에 불복하여 항소를 제기하였다.

항소심 변론기일에서 乙은 제 1 심에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로, 설령 대여사실이 인정된다 하더라도 이미 시효가 완성되어 채무가 소멸하였다는 "소멸시효 항변"을 제출하였다. 이에 대해 甲은 乙이 제 1 심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 소송을 지연시키기 위해 뒤늦게 항변을 제출하는 것이라며 이를 각하해 달라고 요청하였다.

한편, 항소심 재판부는 심리 중 제 1 심에서 제출되지 않았던 새로운 증인 丙의 진술이 사건의 핵심 열쇠라고 판단하였다. 하지만 丙은 甲의 친인척으로서 제 1 심 당시에도 충분히 증인으로 신청할 수 있었던 인물이었다. 또한 乙은 항소심 진행 중에 甲에 대하여 별도로 가지고 있던 5,000 만 원의 채권을 가지고 "상계항변"을 추가로 제출하고자 한다.

(물음 1) 민사소송법상 항소심의 구조인 "속심제"의 의의와 관련하여, 乙이 항소심에서 처음으로 제출한 "소멸시효 항변"이 적법한 공격방어방법으로서 수용될 수 있는지 여부와 민사소송법 제 285 조 및 제 412 조에 따른 제출 제한 사유(실기한 공격방어방법 등)를 근거로 논하시오.